



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 476/2025

Município de Nova Petrópolis

Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Necessidade da Administração: cercamento para segurança da EMEI ÊNIO SPIER

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Obra de engenharia constituída de cercamento de toda a edificação da EMEI ÊNIO SPIER, onde serão instaladas cercar/gradis nas laterais e fundos da edificação com altura de 2,50 metros. Instalação de gradil com altura de 1,03m para implantação de solário para o berçário sendo necessária a abertura de vão de porta e instalação de esquadria de pvc conforme modelo das esquadrias existentes, consequentemente remanejamento de condensadora de ar condicionado. Instalação de gramado adequado para conforto e segurança das crianças nessa área do solário. Na parte frontal da edificação serão instaladas grades com barras chatas em aço pintado e instalação de dois portões para pedestres trazendo mais controle ao acesso de pessoas ao espaço escolar. Execução de cobertura metálica ao acesso até o interior da edificação. Instalação de portão de correr em grades de aço para acesso de veículos até a central de gás e próximo a porta da cozinha para carga e descarga. Instalação de gradil com altura de 1,03m para isolamento da área de carga e descarga ao espaço de recreação das crianças nos fundos do parquinho.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Und.	Quant. TOTAL	Valor Mediano Unitário de Referência
1	1	Cercamento, portões e cobertura de acesso e construção de solário para berçário para a EMEI ÊNIO SPIER localizada na Rua Antônio Schoeler, nº2036, Bairro Linha Imperial – Nova Petrópolis - RS.	und	1	R\$356.267,58

1.2. Estima-se valor total: R\$356.267,58 (Trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) que trata-se de R\$68.440,38 (Sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) (19,21%) de serviço e R\$291.258,65 (Duzentos e noventa e um, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) (80,79%) de materiais diversos para construção.

1.3. Planilha Orçamentária Sintética:



Bancos:
SINAPI - 08/2025 - RS
SP Educação - 07/2025 - SP
ORSE - 07/2025 - Sergipe
EMOP - 06/2025 - RJ

B.D.I:
22,32%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético com Material e Mão de Obra															
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	QTD	UND	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL SEM BDI		BDI %	CUSTO TOTAL COM BDI			PESQ %	
						Material R\$	Mão de Obra R\$	Material R\$	Mão de Obra R\$		TOTAL (R\$)	Material R\$	Mão de Obra R\$		TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS INICIAIS															
1	10308	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE AÇÚCAR, AF. 31/2022, RS	INAP	4,00	M2	R\$ 42,796	R\$ 30,371	R\$ 171,180	R\$ 122,84	R\$ 103,034	22,32%	R\$ 2.093,87	R\$ 2.403,95	0,70%	
12	10376	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	ORIE	1,00	UND	R\$ 35,826	R\$ 44,84	R\$ 35,826	R\$ 54,04	R\$ 79,79	22,32%	R\$ 43,12	R\$ 79,80	0,00%	
13	10334	RETRABALHO MANUAL DE GRAMMA COM REAPRESENTAMENTO	ORIE	8,84	M2	R\$ 0,78	R\$ 0,78	R\$ 6,90	R\$ 26,72	R\$ 32,62	22,32%	R\$ 8,43	R\$ 31,47	0,00%	
									8.787,64			R\$ 10.749,04	3,02%		
									R\$ 124,39			R\$ 192,16	0,04%		
2 ESQUADRIAS PVC															
2.1	N.003.0400-A	TELA TIPO MOSQUITERO EM POLIETILENO, COM MOLDEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	107	M2	R\$ 76,99	R\$ 37,20	R\$ 84,52	R\$ 39,87	R\$ 42,39	22,32%	R\$ 90,38	R\$ 46,77	0,04%	
									R\$ 8.663,25			R\$ 10.596,89	2,97%		
									R\$ 8.663,25			R\$ 10.596,89	2,97%		
2.2 ESQUADRIA PVC DO BERÇÁRIO															
2.2.1	1	ESQUADRIA EM PVC, 1 FOHA, PORTA DE ABRIR 90CM, 1 FOHA, ABERTURA VÃO 1,50M, 1 BANDEIRA SUPERIOR FIA E 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIAS - VÃO 2,05 X 3,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIO	1,00	UND	R\$ 8.663,25	R\$ 0,00	R\$ 8.663,25	R\$ 0,00	R\$ 8.663,25	22,32%	R\$ 0,00	R\$ 8.663,25	2,97%	
									R\$ 7.743,69			R\$ 9.472,09	2,66%		
3 PAVIMENTAÇÃO															
3.1	0.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 BOCIM - PISO TATIL, DIRECIONAL	SP EDUCAÇÃO	2,26	M2	R\$ 50,89	R\$ 29,34	R\$ 27,194	R\$ 60,82	R\$ 332,80	22,32%	R\$ 332,83	R\$ 79,74	0,00%	
3.2	0.02.020	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 BOCIM - PISO TATIL, DIRECIONAL	SP EDUCAÇÃO	126	M2	R\$ 12,17	R\$ 29,34	R\$ 82,74	R\$ 33,88	R\$ 858,1	22,32%	R\$ 858,09	R\$ 41,19	0,00%	
3.3		PAVIMENTO EM PLACAS EM BORDACHADA DEBANTE, ANTIERAPANTE, PROTEÇÃO UV, NÃO QUEIMA DENTR A QUEIDA	PRÓPRIO	17,0	M2	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 3.334,50	R\$ 80,00	R\$ 3.334,50	22,32%	R\$ 4.078,70	R\$ 0,00	1,01%	
3.4	504839	SOLERA EM GRANITO CINZA ANDORRILHA, L=22 CM, E=2 CM	ORIE	2,00	M	R\$ 13,387	R\$ 0,43	R\$ 28,15	R\$ 22,00	R\$ 39,33	22,32%	R\$ 34,36	R\$ 379,37	0,00%	
3.5	021925	RECEÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO ESQUADRA DE 30 X 30 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 02/2024	ORIE	9,28	M2	R\$ 92,25	R\$ 8,88	R\$ 898,08	R\$ 34,16	R\$ 898,03	22,32%	R\$ 1.047,9	R\$ 1.088,93	0,84%	
3.6	028748	CONCRETO EMERGENTE pronto, preparado manual, aplicado em áreas secas sobre laje, selado, acabamento não frotado, espessura 4 cm, AF. 07/2021	ORIE	17,00	M2	R\$ 50,48	R\$ 9,95	R\$ 32,90	R\$ 306,15	R\$ 2.465,1	22,32%	R\$ 830,08	R\$ 737,28	0,00%	
3.7	0.00.032	Tela e-92 para proteção de concreto - BDI = 23,00%	SP Educação	17,00	M2	R\$ 12,30	R\$ 1,56	R\$ 209,9	R\$ 28,38	R\$ 236,96	22,32%	R\$ 295,77	R\$ 288,83	0,08%	
									R\$ 23.333,04			R\$ 28.540,99	0,01%		
4 COBERTURA ENTRADA															
4.1	10346	REVESTIMENTO EM CMA, COR AÇO CORTIN, CINZA ESCURO E PRATA, COM ESPESURA DE 1MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO, COM JUNTA RECA, CONFORME PROJETO, ORIE - REFORMA TCSE	ORIE	0,22	M2	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 19.995,00	R\$ 0,00	R\$ 19.943,50	22,32%	R\$ 9.443,50	R\$ 9.443,50	540%	
4.2	0.02.034	REFORMA EM CHAPA GALVANIZADA N=24 - CORTES 6,80 M	SP EDUCAÇÃO	4,28	M	R\$ 72,99	R\$ 30,88	R\$ 9,201	R\$ 9,997	R\$ 440,9	22,32%	R\$ 379,48	R\$ 86,97	0,00%	
4.3	56823	ESCALAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO EM BARRA (INCLUINDO ESCALACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS), AF. 01/2024	INAP	173	M3	R\$ 24,51	R\$ 71,37	R\$ 42,40	R\$ 93,47	R\$ 85,87	22,32%	R\$ 81,87	R\$ 103,0	0,08%	
4.4	0.104	ESCALA BROC DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCALACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF. 02/2024	INAP	4,80	M	R\$ 81,87	R\$ 35,38	R\$ 246,58	R\$ 93,73	R\$ 416,70	22,32%	R\$ 304,65	R\$ 307,61	0,04%	
4.5	10496	ARMACAO DE SARTA A BOCAL, VISA BALDRAME E SARTA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 6 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	INAP	90,00	KG	R\$ 0,87	R\$ 82,40	R\$ 979,30	R\$ 9,92	R\$ 1.043,30	22,32%	R\$ 1.068,68	R\$ 284,21	0,00%	
4.6	10496	ARMACAO DE SARTA A BOCAL, VISA BALDRAME E SARTA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 6 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	ORIE	2,2	M	R\$ 20,40	R\$ 42,01	R\$ 44,94	R\$ 9,40	R\$ 19,88	22,32%	R\$ 19,88	R\$ 10,08	0,00%	
4.7	09576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 90 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONJUNTO COM VERTICAIS E JUNTAS PLUVIAIS, AF. 02/2022	INAP	3,00	M	R\$ 33,08	R\$ 2,31	R\$ 16,70	R\$ 0,9	R\$ 6,97	22,32%	R\$ 9,102	R\$ 10,46	0,04%	
4.8	09581	TECHAMENTO COM TELA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL, ONDULADA 60x80MM	ORIE	17,00	M2	R\$ 65,97	R\$ 0,43	R\$ 1.078,9	R\$ 228,3	R\$ 13.820,2	22,32%	R\$ 1.356,9	R\$ 1.034,44	0,46%	
4.9	10209	ESTRUTURA METÁLICA PA COBERTURA CIVIAS TRILHA FRATE E TERÇOS EM 57, 2 CILINDROS, 1 CILINDRO,													



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

1.4. O valor global estimado é superior a R\$ 80.000,00, devendo ser realizado processo licitatório de ampla concorrência.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado.

1.6. O prazo de vigência para execução do projeto é de 3 (três) meses, contados da emissão da ordem de início, podendo ser prorrogado.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. A contratação está prevista no item 3.030 do Plano Anual de Contratações do exercício de 2025, instituído por meio do Decreto nº 037/2025..

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1 A solução proposta é o cercamento de toda a edificação com instalação de portões de acesso e controle para a EMEI ÊNIO SPIER, localizada na Rua Antônio Schoeler, nº 2036, Bairro Linha Imperial – Nova Petrópolis - RS.

3.2 O projeto tem por finalidade constituir limites seguros para a circulação interna das crianças ampliando a área de recreação sem que haja risco devido ao acesso próximo à pista de circulação de veículos. Os dois portões de acesso à pedestres ao interior da instituição ajudará no controle de pessoas e impedirá o acesso livre às aberturas das salas. Com a instalação do cercamento será possível a implantação de solário com gramado natural e gradil independente para as crianças do berçário. As grades de aço na área frontal da escola permitirá a instalação de portões tanto para acesso de pedestres como para veículos no momento de carga e descarga para a cozinha e central de gás. Implantação de cobertura protegendo o acesso de pedestres da rua até a porta de acesso à edificação.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A obra deverá seguir os padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade concorrência, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço global, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3. Para a execução da obra de engenharia pretendida, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:

4.3.1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.3.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

- b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- e) a pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:
 - I. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
 - II. indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;
 - III. admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;
 - IV. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
 - V. responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;

4.3.1.2 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- a) comprovante de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e perante o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);
- b) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- d) prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual e municipal, na forma do art. 193 do Código Tributário Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;
- e) prova de regularidade relativa ao FGTS;
- f) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- g) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. Conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002.

4.3.1.3 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
- b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 dias da data designada para a apresentação do documento;
- c) declaração assinada por profissional habilitado da área contábil atestando índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

(um) inteiro e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas, apurados sobre as demonstrações dos dois últimos exercícios:

- I. $\text{Liquidez Geral (LG)} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante});$
 - II. $\text{Solvência Geral (SG)} = (\text{Ativo Total}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante});$
 - III. $\text{Liquidez Corrente (LC)} = (\text{Ativo Circulante}) / (\text{Passivo Circulante}).$
 - d) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima exigido (s), conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10%, nos termos do § 4º do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021 do valor estimado para a contratação.
- 4.3.1.3.1 Os índices solicitados visam avaliar a situação financeira do proponente objetivando atestar condições financeiras e/ou patrimoniais mínimas que garantam a execução do objeto e o cumprimento do cronograma de execução da obra.
 - 4.3.1.3.2 É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.
 - 4.3.1.3.3 Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.
 - 4.3.1.3.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
 - 4.3.1.3.5 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
 - a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
 - b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
 - 4.3.1.3.6 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

4.3.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL

- 4.3.1.4.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do estado do Rio Grande do Sul ou do local de sua sede.
- 4.3.1.4.2 Comprovação de vínculo do responsável técnico com a contratada através da carteira de trabalho, contrato social, contrato de trabalho firmados entre as partes ou comprovação de vínculo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
- 4.3.1.4.3 Comprovação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que realizou a execução de



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

obra similar a desta licitação, integralmente e de modo satisfatório, com quantitativo mínimo de 50% do pretendido no presente processo licitatório.

4.4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 4.4.1 Apresentação de listagem dos empregados que executarão as atividades, acompanhada da comprovação do treinamento dos que realizarão trabalhos em altura de forma nominal e individual, em conformidade com a NR 35.
- 4.4.2 A NR 35 aplica-se a toda atividade com diferença de nível acima de 2,0m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 5.1. O prazo de execução da obra é de 3 (três) meses, contados da emissão da ordem de início e deverá ser executada conforme o cronograma físico-financeiro da obra. Devendo a contratada, entregar a RRT de execução dos serviços da obra, emitida pela responsável técnico da empresa;
- 5.2. A empresa deverá trabalhar somente em horário comercial, alinhando sua vinda e seu cronograma de execução com o fiscal técnico do contrato.
- 5.3. A presença semanalmente do responsável técnico de execução do Contratado é indispensável para o acompanhamento da obra. Relatando ao fiscal técnico do contrato os serviços realizados no período e demais informações pertinentes.
- 5.4. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.
- 5.5. O prazo de garantia contratual da obra será de, no mínimo, 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo;
- 5.6. A garantia será prestada com vistas a manter a obra realizada em perfeitas condições de uso, bem como todos os aspectos da obra, nos termos do memorial descritivo, normas da ABNT e técnicas construtivas consagradas sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante;
- 5.7. Após a entrega definitiva, caso a obra apresente vício ou defeito no período de vigência da garantia, o serviço deverá ser refeito ou os materiais substituídos, de tal forma que o resultado seja condizente com os termos do memorial descritivo. Toda a inconsistência na obra implicará no reparo ou soluções que assegurem sua solidez, preservando a funcionalidade, a qualidade e a estética;
- 5.8. Uma vez notificado, o Contratado realizará o reparo ou substituição dos materiais no prazo de até 10 (dez) dias úteis;
- 5.9. Na hipótese de vício ou defeito, o Contratado deverá disponibilizar material ou equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. Quando inviabilizar o uso da obra, sujeita-se à reparação por perdas e danos;
- 5.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante do licitante contratado para reunião inicial a fim de apresentar o plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contrato, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) técnico nomeado.

6.7. O acompanhamento administrativo será realizado pelo Agente de Compras e Contratos nomeado.

6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, sob aspecto técnico, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.9. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.10. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato solicitará ao Agente de Compras e Contratos para que proceda a notificação, informando os fatos que consistem na irregularidade, prazo para regularização, se for o caso, e medidas pretendidas.

6.11. O fiscal técnico do contrato informará ao requisitante (secretário), em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.12. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao requisitante (secretário).

6.13. O Agente de Compras e Contratos comunicará ao requisitante, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

6.14. O Agente de Compras e Contratos verificará a manutenção das condições de habilitação do contratado, as garantias de execução do contrato por ocasião da celebração deste, e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. As questões envolvendo empenho, pagamento, glosas e aplicação da garantia em decorrência do descumprimento



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

contratual devem ter a iniciativa da Secretaria requisitante.

6.15. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o Agente de Compras e Contratos atuará tempestivamente na solução do problema.

6.16. O Agente de Compras e Contratos coordenará o registro administrativo do contrato, inclusive quanto às alterações e prorrogações contratuais. Caberá ao fiscal técnico promover a fiscalização da execução do contrato contendo todos os registros e histórico de execução, do registro de ocorrências, compartilhando as informações e solicitando providências administrativas ao Agente de Compras e Contratos, quando necessárias.

6.17. O Secretário Municipal solicitante emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnicos quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, bem como quanto a eventuais penalidades aplicadas e atendimento às obrigações contratuais para cadastro do atestado.

6.18. O Agente de Compras e Contratos tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções. Quando pertinente, solicitará que seja conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.19. A solicitação de abertura do processo administrativo será requisitada pelo fiscal técnico ou Secretário requisitante quando não atendidas as condições técnicas na execução contratual.

6.20. O fiscal técnico deverá enviar a documentação para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado na fiscalização/ vistoria, através do Processo de Pagamento de Credores.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto se dará por relatório – boletim de medição. Conforme cronograma de eventos e cronograma geral da obra.

7.2. Os serviços e materiais da obra poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e/ou Memorial Descritivo da proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.4. A obra será recebida provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a última nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento da obra e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pelo fiscal técnico, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.6. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contrato com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

7.7. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao contratado, registrando em relatório.

7.8. O fiscal técnico deverá comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos manuais e instruções exigíveis.

7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.11. Em caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.12. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.13. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.15. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o andamento e o cronograma da obra, após a conclusão das etapas previstas, hipótese em que o pagamento deverá ser solicitado pela contratada ao fiscal do contrato.

7.16. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

I - não produzir os resultados acordados,

II - deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

III - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.17. A retenção ou glosa no pagamento não afasta o direito da Administração em exigir o refazimento do serviço quando possível.

7.18. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, o pagamento será efetuado em um prazo de até 30 (trinta) dias.

7.19. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar;



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.20. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento.

7.25. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade do objeto solicitado, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência.

7.26. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade do objeto solicitado, respeitando ao máximo o memorial descritivo da obra, bem como demais anexos complementares.

7.27. A CONTRATADA deverá responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do objeto, bem como a observação às normas técnicas;

7.28. No preço global proposto deverá estar incluso todas as despesas que influam nos custos, tais como: preço, custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento licitatório, na modalidade de CONCORRÊNCIA, sob a FORMA ELETRÔNICA, com a adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. Estima-se para a contratação o valor total de R\$ 356.267,58 (Trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão:	0800 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade:	0804 - FUNDEB
Funcional Programática:	0804.12.365.0801 540 0031 1.018 - Investimentos na rede de educação infantil com recursos do FUNDEB
Natureza:	4.4.90.51.00.00.00 – Obras e instalações (13840)

11. FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

11.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo do contrato, ou pelos respectivos substitutos, quais sejam:

- a) Fiscal titular: Arquiteta Cristina Alves Tavares - matrícula 10316/0;
- b) Fiscal substituto: Engenheiro Civil Paulo Ricardo Anschau - matrícula 1958/5.

Nova Petrópolis, 29 de setembro de 2025.

Cristina Alves Tavares
Arquiteta e Urbanista – CAU A339679
Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação